

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2442/2539

นายศิริ หาญพาณิชย์

โจทก์

นางนันทวรรณ จันทรชิตร์ หรือ

นางสาวนันทวรรณ หวังวุฒิ

จำเลย

นางนันทวรรณ จันทรชิตร์ หรือ

นางสาวนันทวรรณ หวังวุฒิ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 146, มาตรา 271

คดีนี้โจทก์ฟ้องจำเลยให้รับผิดชอบตามเช็คอ้างว่าจำเลยส่งจ่ายเช็คจำนวน 1,400,000 บาทให้โจทก์เป็นการชำระหนี้บางส่วนตามสัญญาจะซื้อขายที่ดินพิพาทแต่โจทก์เรียกเก็บเงินตามเช็คไม่ได้ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินตามเช็คแก่โจทก์คดีถึงที่สุดส่วนคดีแพ่งของศาลจังหวัดมีนบุรีที่ท.สามี่จำเลยเป็นโจทก์ฟ้องโจทก์คดีนี้เป็นจำเลยอ้างว่าโจทก์ผิดสัญญาจะซื้อขายที่ดินพิพาทขอให้ชำระมัดจำคืนจำนวน 1,800,000 บาทศาลฎีกาวินิจฉัยว่าคู่กรณีต่างได้บอกเลิกสัญญาจะซื้อขายที่ดินพิพาทกันแล้วจึงต้องกลับคืนสู่ฐานะเดิมพิพากษาให้โจทก์คืนมัดจำจำนวน 1,800,000 บาทแก่ท.ตามคำพิพากษาดังกล่าวมีความหมายว่าโจทก์คดีนี้จำต้องคืนเช็คให้แก่ท.ด้วยแต่เนื่องจากจำเลยคดีนี้ได้มีคำสั่งระงับการจ่ายเงินแล้วท.จึงมิได้มีคำขอคืนเงินเกี่ยวกับเช็คหรือให้คืนเช็คดังนั้นถือว่าคำพิพากษาคดีทั้งสองเรื่องเกิดจากมูลหนี้ตามสัญญาจะซื้อขายที่ดินฉบับเดียวกันต่างกล่าวถึงการปฏิบัติชำระหนี้อันแบ่งแยกจากกันไม่ได้ที่ศาลชั้นต้นคดีนี้พิพากษาให้จำเลยชำระเงินตามเช็คซึ่ง

เป็นการชำระราคาที่ดินพิพาทบางส่วนจึงขัดกับคำพิพากษาศาลฎีกาในคดีดังกล่าวซึ่ง
วินิจฉัยว่าสัญญาจะซื้อขายที่ดินพิพาทอันเลิกกันแล้วและคู่สัญญาจะต้องกลับคืนสู่
ฐานะเดิมจึงต้องถือตามคำพิพากษาศาลฎีกาซึ่งเป็นศาลที่สูงกว่าตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา146วรรคหนึ่งโจทก์จึงไม่อาจบังคับเอาแก่
จำเลยตามคำพิพากษาคดีนี้ได้

ความ ว่า เนื่องจาก คดี นี้ มีมูลหนี้ ราย เดียว กับ คดีแพ่ง หมายเลขแดง ที่
521/2534 ของ ศาลจังหวัด มินบุรี ซึ่ง สามี่ จำเลย ได้ เป็น โจทก์ ฟ้องโจทก์ ใน คดี
นี้ เป็น จำเลย ใน ฐาน ผิดสัญญา จะซื้อจะขาย ที่ดิน ซึ่ง เป็น มูลหนี้ เดียว กัน กับ
คดี นี้ และ ศาลฎีกา ใน คดี ดังกล่าว ได้ วินิจฉัย ให้ คู่กรณี คือ สามี่ จำเลย และ
โจทก์ ใน คดี นี้ ไม่มี มูลหนี้ ที่ จะ ต้อง ชำระ ต่อกัน และ ให้ กลับคืน สู่ ฐานะ เดิม
โดย ให้ สามี่ จำเลย รับ คืนเงิน ที่ วาง มัดจำ ไว้ ดังนี้ มีผล ทำให้ คดี ระหว่าง
โจทก์ กับ จำเลย ใน คดี นี้ เป็น อัน ยุติ ไป ด้วย เพราะ ใน การ ปฏิบัติการ ชำระหนี้
ของ ทั้ง สอง คดี ไม่สามารถ แยก จาก กัน ได้ แม้ ว่า คำพิพากษา ของ ศาลจังหวัด
มินบุรี จะ แตกต่าง กับ คำพิพากษา ใน คดี นี้ แต่ มูลหนี้ ทั้ง สอง คดี ก็ เป็น มูลหนี้
ราย เดียว กัน จำเลย จึง เห็นว่า ศาล ควร ถือเอา คำพิพากษา ของ ศาลฎีกา ใน คดี
ดังกล่าว เพื่อ เป็น ข้อ ยุติ ใน คดี นี้ ขอให้ ศาลฎีกา โปรด วินิจฉัย และ มี คำสั่ง
กำหนด ใน กรณี คำพิพากษา ของ ทั้ง สอง ศาล ต่างกัน จะ ถือ ตาม คำพิพากษา ไດ
โปรด อนุญาต

หมายเหตุ โจทก์ ได้รับ สำเนา คำร้อง แล้ว (สำนวน ที่ 2 อันดับ 12)

ศาลชั้นต้น พิพากษา ให้ จำเลย ชำระ เงิน 1,400,000 บาท พร้อม ดอกเบี้ย ร้อยละ เจ็ด ครึ่ง ต่อ ปี นับแต่ วันที่ 4 มิถุนายน 2533 ไป จนกว่า จะ ชำระ เสร็จ แก่ โจทก์ คดีถึงที่สุด ต่อมา จำเลย ไม่ปฏิบัติ ตาม คำพิพากษา โจทก์ จึง นำ เจ้าพนักงาน บังคับคดี ยึด ที่ดิน โฉนด เลขที่ 10852 แขวง บาง ชัน เขต มินบุรี (เมือง) กรุงเทพมหานคร ของ จำเลย เพื่อ บังคับ ชำระหนี้ ตาม คำพิพากษา

จำเลย ยื่น คำร้อง ว่า เนื่องจาก คดี นี้ มีมูลหนี้ เดียว กัน กับ คดีแพ่ง หมายเลขแดง ที่ 521/2534 ของ ศาลจังหวัด มินบุรี ซึ่ง ใน คดี ดังกล่าว สามี จำเลย ได้ ฟ้องโจทก์ ใน คดี นี้ ใน เรื่อง ผิดสัญญา จะซื้อขาย ที่ดิน จำเลย และ สามี จึง แจ้ง ระวัง การ จ่ายเงิน ตามเช็ค ซึ่ง เป็น ส่วน หนึ่ง ของ มัดจำ เป็นเหตุ ให้ โจทก์ ใน คดี นี้ ยื่นฟ้อง จำเลย ใน ฐาน ตัวเงิน เป็น คดี นี้ ต่อมา ศาลฎีกา ใน คดี แพ่ง หมายเลขแดง ที่ 521/2534 ได้ มี คำพิพากษา ให้ สามี จำเลย กับ โจทก์ ใน คดี นี้ กลับคืน สู่ ฐานะ เดิม ให้ ถือว่า คู่กรณี ไม่มี มูลหนี้ ที่ จะ ต้อง ชำระ แก่ กัน โดย สามี จำเลย ได้รับ เงิน ที่ วาง มัดจำ ไว้ คืน ดังนั้น จึง มีผล ทำให้ การ บังคับ คดี ใน ส่วน ของ คดี นี้ ยุติ ลง เพราะ ใน การ ปฏิบัติการ ชำระหนี้ ของ ทั้ง สอง คดี ไม่อาจ แยก จาก กัน ได้ และ ต้อง อิง คำพิพากษา ของ ศาลฎีกา เป็น หลัก ขอ ให้ งดการบังคับคดี ไว้ ก่อน ศาลชั้นต้น นัด ไต่สวน คำร้อง

ถึง วันนัด ไต่สวน คู่ความ แกลงรับ ข้อเท็จจริง ว่าคดี นี้ โจทก์ ฟ้อง จำเลย ให้ รับผิดชอบ ตาม ตัวเงิน โดย อ้างว่า ส่งจ่าย เช็ค จำนวน 1,400,000 บาท เป็น ค่า มัดจำ ใน การ ทำ สัญญาจะซื้อขาย ที่ดิน ศาลชั้นต้น พิพากษา ให้ จำเลย ชำระ เงิน จำนวน 1,400,000 บาท แก่ โจทก์ พร้อม ดอกเบี้ย ไม่มี คู่ความ อุทธรณ์ ฎีกา ส่วน คดี หมายเลขแดง ที่ 521/2534 ของ ศาลจังหวัด มินบุรี นาย ทวี ศักดิ์ จันทรชิตน์ สามี จำเลย ใน คดี นี้ ได้ ฟ้องโจทก์ ใน คดี นี้ กับพวก อ้างว่า ผิดสัญญา จะซื้อขาย ใน ที่สุด ศาลฎีกา มี คำพิพากษา ให้ โจทก์ ใน คดี นี้ ชำระ เงิน คืน แก่ โจทก์

จำนวน 1,800,000 บาท โดย วินิจฉัย ว่า การ ชำระหนี้ ตกเป็น พันวิสัย ซึ่ง จะ โทษ ฝ่ายใด ฝ่ายหนึ่ง มิได้ จึง ต้อง กลับคืน สู่ ฐานะ เดิม ดังนั้น คำพิพากษา ของ ศาล ทั้ง สอง คดี จึง ขัด กัน ใน คดี นี้ จำเลย ขอ งด การ บังคับคดี โดย จะ ไป ยื่น คำร้อง ต่อ ศาลฎีกา เพื่อ ขอให้ วินิจฉัย กรณี คำพิพากษา ทั้ง สอง ศาล แตกต่าง กัน ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 146 คดี พอ วินิจฉัย ได้ แล้ว ศาลชั้นต้น จึง มี คำสั่ง ให้ งด ใ้ส่วน และ ให้ งดการบังคับคดี ใน คดี นี้ ไว้ ก่อน เพื่อ รอ พัง คำสั่ง ของ ศาลฎีกา (ส่วน ตอน ที่ 2 อันดับ 9)

จำเลย จึง ยื่น คำร้อง นี้ (ส่วน ตอน ที่ 2 อันดับ 11)

คำสั่ง

พิเคราะห์ แล้ว คดี นี้ โจทก์ ฟ้อง จำเลย ให้ รับผิดชอบ ตามเช็ค พิกาท อ้างว่า จำเลย สั่งจ่าย เช็คพิกาท จำนวน 1,400,000 บาท ให้ โจทก์ เป็น การ ชำระหนี้ บาง ส่วน ตาม สัญญาจะซื้อขาย ที่ดินพิกาท แต่ โจทก์ เรียกเก็บเงิน ตามเช็ค ไม่ได้ ศาล ชั้นต้น พิกาท ให้ จำเลย ชำระ เงิน ตามเช็ค พิกาท แก่ โจทก์ พร้อม ดอกเบี้ย คดี ถึงที่สุด ส่วน คดีแพ่ง หมายเลขแดง ที่ 521/2534 ของ ศาลจังหวัด มินบุรี นาย ทวี ศักดิ์ จันทรชิตน์ สามี จำเลย เป็น โจทก์ ฟ้องโจทก์ คดี นี้ กับพวก เป็น จำเลย อ้าง ว่า โจทก์ ผิดสัญญา จะซื้อขาย ที่ดินพิกาท ขอให้ ชำระ เงินมัดจำ คืน จำนวน 1,800,000 บาท ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า ที่ดินพิกาท ยัง มี ข้อโต้เถียง กัน ว่า เป็น กรรมสิทธิ์ กัน ได้ การ ชำระหนี้ ตกเป็น พันวิสัย อัน จะ โทษ ฝ่ายใด ฝ่ายหนึ่ง มิได้ เมื่อ คู่กรณี ต่าง ได้ บอกเลิก สัญญาจะซื้อขาย ที่ดินพิกาท กัน แล้ว จึง ต้อง กลับ คืน สู่ ฐานะ เดิม พิกาท ให้ โจทก์ คืนเงิน มัดจำ จำนวน 1,800,000 บาท แก่ นาย ทวี ศักดิ์ เห็น ได้ว่า ตาม คำพิพากษา คดีแพ่ง หมายเลขแดง ที่ 521/2534 ดัง กล่าว นั้น มี ความหมาย ว่า จำเลย (โจทก์ คดี นี้) จำต้อง คืน เช็คพิกาท ให้ แก่

นาย ทวี ศักดิ์ ด้วย แต่เนื่องจาก จำเลย คดี นี้ ได้ มี คำสั่ง ธนาคาร ระบุ การ จ่าย
เงิน แล้ว นาย ทวี ศักดิ์ จึง มิได้ มี คำขอ คืนเงิน เกี่ยวกับ เช็คพินาท หรือ ให้ คืน
เช็คพินาท ดังนั้น ถือว่า คำพิพากษา คดี ทั้ง สอง เรื่อง เกิดจาก มูลเหตุนี้ ตาม สัญญา
จะซื้อขาย ที่ดิน ฉบับ เดียว กัน ต่าง กล่าว ถึง การ ปฏิบัติ ชำระหนี้ อัน แบ่งแยก
จาก กัน ไม่ได้ ที่ ศาลชั้นต้น คดี นี้ พิพากษา ให้ จำเลย ชำระ เงิน ตามเช็ค พินาท
ซึ่ง เป็น การ ชำระ ราคา ที่ดินพินาท บางส่วน จึง ขัด กับ คำพิพากษากฎีกา ใน คดี
ดังกล่าว ซึ่ง วินิจฉัย ว่า สัญญาจะซื้อขาย ที่ดิน ฉบับพินาท เป็น อัน เลิกกัน แล้ว
และ คู่สัญญา จะ ต้อง กลับคืน สู่ ฐานะ เดิม จึง ต้อง ถือ ตาม คำพิพากษา ศาลฎีกา
ซึ่ง เป็น ศาล ที่ สูง กว่า ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 146
วรรคหนึ่ง โจทก์ จึง ไม่อาจ บังคับคดี เอา แก่ จำเลย ตาม คำพิพากษา คดี นี้ ได้

(ไพฑูรย์ แสงจันทร์เทศ-ธวัชชัย พิทักษ์พล-อัศววิทย์ สุมาวงศ์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ